广西德保强强实业有限公司“4•9” 高处坠落一般事故调查报告

2023-06-29 15:55 来源：德保县应急管理局

2023年4月9日17:00左右，广西德保强强实业有限公司发生一起一般生产安全责任事故，造成1人死亡，直接经济损失207万元。

县委、县人民政府接到事故报告后高度重视，第一时间作出重要指示，要求企业全力做好伤者救治及家属安抚工作，并做好事故现场保护工县应急管理局、县工信局、县工管中心和马隘镇人民政府等单位领导和工作人员立即赶赴事故现场开展事故勘查和处置工作。2023年4月10日，依人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，县人民政府依法成立了由县委常委、县副县长陈静任组长，县政府办、县住建局、县应急管理局、县公安局、县总工会、县工信局、县工管中心、县人社局、派驻纪检监察组、马隘镇人有关负责同志参加的广西德保强强实业有限公司“4·9”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），对该起事故开展调查工作。并委托相关专家分析，出具专家组调查意见。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调取查阅资料及人员访谈等方式进综合分析，查明了事故发生的经过、救援处置、直接原因、间接原因等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施及建议。

事故调查组认定，广西德保强强实业有限公司“4·9”高处坠落事故是一起因冒险作业引发的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）发包单位基本情况

广西德保强强实业有限公司位于德保县马隘镇贤李村贤农屯，法定代表人为黄*锦，公司成立于2004年11月26日，注册资本人民币贰仟万元会信用代码：91451024768918454X4。经营范围：石灰岩开采、加工；砂石料生产、销售；石灰生产、销售。企业现有职工200余人。

（二）承包单位基本情况

临沂跃发窑炉设备有限公司住所山东省临沂市临沭县曹庄镇岌山花园社区，法定代表人叶*标，公司成立于2017年11月14日，注册资本陆佰一社会信用代码：91371329MA3EU1BL30。经营范围：石灰窑炉设备、除尘器生产（加工）及销售；窑炉的设计、施工、安装及技术咨询服务。企业20余人。

（三）发包项目基本情况

2023年2月7日，广西德保强强实业有限公司与临沂跃发窑炉设备有限公司签订《窑炉建筑清包合同》，合同约定由临沂跃发窑炉设备有限公司以清在广西德保强强实业有限公司建筑安装1座39m高，内径6.3m的环保节能石灰窑炉项目（即新建3#窑炉项目），属第二期项目，基础设施在第一期成，第二期只是安装3#窑炉主体筑炉部分，2023年2月中旬开始施工。施工范围为窑后煤、石料斗(不含)至窑前窑下两段锁风阀(含)(不含地面以下75天内完成。

（四）事发设备基本情况

广西德保县强强实业有限公司石灰车间新建3#窑炉配套的300m^{3}约12m高的石灰成品罐楼二楼卸料平台，距地面约3.94m。该石灰成品罐楼主体完成，但出灰通道口还有一个装车用直径0.8m的伸缩管未安装，造成二楼卸料平台地面中间有一个1.4m×1.4m的预留口。事发前，承包方未对该预作安全临边防护措施。

（五）项目备案情况

该项目为广西德保强强实业有限公司年产24万吨石灰生产线提质增效节能减排技改项目，项目代码：2110-451024-07-02-677082，项目设计灰24万吨，该项目备案时间为2021年10月13日，分两期建设，一期年产8万吨生石灰，二期年产16万吨生石灰，技改前后建设规模不变。一期建设2自动节能环保型石灰立窑生产线，二期建设4*150t/d全自动化石灰立窑生产线，共建6*150t/d全自动化节能环保型石灰立窑代替现有的13*60/d的石灰立窑。配套建设双筒旋风除尘+袋式除尘+双碱法脱硫的环保设施以及石灰立窑生产线控制室。该项目位于公司厂区内，不新增项目建设用地。工时间2021年10月，拟竣工时间2023年2月。本项目备案机关是德保县工业和信息化局。

二、事故发生经过

根据工作安排，2023年4月9日下午14时左右，广西德保强强实业有限公司年产24万吨石灰生产线提质增效节能减排技改项目（项目代码451024-07-02-677082）新建的3#石灰窑在安装施工过程中，承包方临沂跃发窑炉设备有限公司工程现场负责人彭*华，员工孙*厂、路*孟、王*磊、叶*来等6人到新建3#窑施工。下午17时左右，彭*华和叶*来计划把施工用摆放在生石灰成品罐楼一楼前地上的两相电缆挂高，防止电缆被路过的车断。当叶*来在生石灰成品罐楼二楼卸料平台上靠近大路的一侧绑定电缆后，在返回地面时不慎从卸料平台（平台高度3.94m）中间的孔洞（1.4m×1.4m）坠落,导致事故发生。

三、事故现场勘查情况

事发地点没有安装视频监控设备，

上图为广西德保强强实业有限公司石灰车间新建3#窑炉，左边是配套的300立方米约12米高的生石灰成品罐楼，画圈处为二楼卸料平台1.4m×1.4m所在位置。

四、人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

叶*来，男，49岁，汉族，住址为山东省临沭德保县曹庄镇东王疃村242号，身份证号为372833**********，系山东省临沂跃发窑炉设备有限公2023年2月14日至事发时在广西德保强强实业有限公司石灰车间新建3#窑炉从事建筑安装工作。因高处坠落致多发伤在事故中死亡。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（法〔2013〕115号）等规定，经山东省临沂跃发窑炉设备有限公司统计，事故调查组确认，此次事故共造成直接经济损失207万元。其中：医疗救元，人身伤亡赔偿金等200万元。

五、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年4月9日17时22分，广西德保强强实业有限公司总经理郭*峰接到公司安全员黄*毅电话报告公司外包工程新建3#窑炉发生一起高处坠2023年4月9日20时30分，县应急管理局接到广西德保强强实业有限公司电话报告称该公司外包工程新建3#窑炉发生一起高处坠落事故，120急救中伤者送往由县人民医院继续救治。接报后，县应急管理局于2023年4月9日21时06分电话报告县委、县人民政府，2023年4月9日21时35分书面报告县民政府。县应急管理局于2023年4月9日21时21分电话报告市应急管理局，2023年4月9日22时45分书面报告市应急管理局。

县委、县人民政府接报后，主要领导高度重视，立即作出指示，要求妥善处置，全力救治，做好善后。县委常委、县人民政府副县长陈静和县委办县应急局局长黄成聪第一时间组

织县应急、公安、工信、工管中心和马隘镇政府等相关部门赶到现场开展事故救援处置等工作。同时，县人民政府立即制定广西德保县强强公司“4·9” 高处坠落事故处置善后工作方案，成立由德保县政府主要领导担任组长，德保县委常委、副县长为副组长，相关县直单位、马隘镇员单位的事故处置工作领导机构，分成事故综合协调组、问题整改组、善后处置组、舆情处置组、后勤保障组等五个工作组，全力以赴开展伤员救调查处置以及家属安抚、善后处置等各项工作。

在信息报送和舆情导控方面，广西德保强强实业有限公司总经理郭*峰2023年4月9日17时22分接到公司安全员黄*毅电话报告发生事故，2023年20时30分向县应急管理局报告，存在信息迟报行为。县应急管理局第一时间电话报县委、县人民政府和市应急管理局，并迅速组织开展信息收集上结合现场掌握最新情况按规定时间先后上报工作信息，无迟报、漏报现象。同时，县人民政府按照“三同步”工作要求开展舆情处置工作，加强网控，加大负面舆情处置力度。此事故未发现造谣及负面传导等现象。

（二）医疗救治及善后情况

县人民医院急救中心接到求救电话后，医护人员赶到现场对伤者叶*来进行抢救，随后又将伤者叶*来送往县人民医院进行继续救治。2023年4月9分，叶*来因抢救无效死亡。2023年4月12日，山东省临沂跃发窑炉设备有限公司与死者家属达成赔偿协议，并支付赔偿金200万元。2023年4月13日体由其家属运送回山东老家安葬。

六、事故原因

（一）直接原因

1.事故发生前，承包方临沂跃发窑炉设备有限公司未向从业人员叶*来告知作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施

2.事故发生前，承包方临沂跃发窑炉设备有限公司在二楼卸料平（1.4m×1.4m）的预留口未设置临边安全防护措施情况下，对叶*来冒险作制止。

3.承包方临沂跃发窑炉设备有限公司员工叶*来在知道广西德保强强实业有限公司石灰车间新建3#窑炉生石灰成品罐楼二楼卸料平（1.4m×1.4m）的预留口（计划安装成品氧化钙装车用直径0.8m的伸缩管）未设置临边安全防护措施情况下，冒险上去挂高电缆，在返回途中踩空坠落至一楼地面。

（二）间接原因

发包方：广西德保强强实业有限公司

1.安全生产责任制不完善，没有做到横向到边、纵向到底全覆盖，无总经理安全生产职责，无各部门、各车间、各班组安全生产职责等。

2.安全生产管理制度及内容缺失较多，如《无承包方管理制》、《特殊作业许可管理制度》等。因企业未制定《特殊作业许可管理制度》，因处作业、动火作业、受限空间作业、高风险作业没有执行作业许可审批制度。承包方在整个施工过程没有开具一张作业票证。

3.企业和承包方之间只有商务合同，没有签订建设项目专门的安全生产管理协议，对承包方入场无教育培训、考核记录，对包方工器、具录，无安全技术交底记录，未对承包方施工现场进行定期安全检查。

4.企业的石灰窑已经生产十几年，但企业编制的《安全生产事故应急救援预案》未涵盖到石灰窑的生产区域 ，更未开展应急演练。

5.企业事发现场预留口未采取安全防护措施，防护栏没有安装踢脚线等隐患。

承包方：临沂跃发窑炉设备有限公司

1.企业无入场作业人员现场安全教育和培训方面的材料及记录。

2.施工现场管理混乱。用电电缆摆放地面，未进行架空处理，不符合规范要求。

3.施工现场安全护栏及“三宝、四口、五临边”管理严重不符合要求，现场所用于施工的图纸没有经过核对、审核、审批，现场施工没有施案及安全技术交底。

4.工地现场施工负责人没有安全生产管理资格证。

5.企业安全生产管理责任制及制度不规范不完善。

七、对政府监管部门的安全监管履职调查情况

调查组通过查阅相关监管部门的三定方案、日常检查和执法情况等，认定广西德保强强实业有限公司行业主管部门为县工信局，广西德保强限公司住址在工业园区，由县工管中心进行监管，县应急管理局有安全监管的职责，马隘镇人民政府有属地监管职责。县工信局、县工管中心、县局和马隘镇人民政府等4个单位均有向事故调查组提交对广西强强实业有限公司履职佐证。履职佐证中这4个单位有到该企业开展检查指导工作，有记录、责令整改通知书、复查意见书和检查图片等材料，没有发现监管失职失责情况。

八、事故责任认定及处理建议

（一）责任单位的责任认定及处理建议

1.承包方临沂跃发窑炉设备有限公司现场没有查看到入场作业人员现场安全培训教育方面的材料及记录，施工现场安全护栏及“三宝、四边”管理重不符合要求，现场所用于施工的图纸没有经过核对、审核、审批，现场施工没有施工技术方案以及按施工技术方案进行安全交底。承包发窑炉设备有限公司对该事故的发生负有主要责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》进行处罚。

2.发包方广西德保强强实业有限公司和承包方之间只有商务合同，没有签订建设项目专门的安全生产管理协议，对承包方入场无教育培训录，对承包方工器、具无检查记录，无安全技术交底记录，未对承包方施工现场进行定期安全检查，企业事发现场存在预留口未采取安全防护措施没有安装踢脚线等隐患。广西德保强强实业有限公司对该事故的发生负有管理不到位责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法罚。

（二）责任人员的责任认定及处理建议

1.**叶*标，**临沂跃发窑炉设备有限公司总经理兼法定代表人，对公司全面负责。对承包的广西德保强强实业有限公司新建3#窑炉建设工程的安作履职不到位，公司安全生产管理责任制及制度不规范不完善。广西德保强强实业有限公司新建3#炉工程现场负责人彭志华未依法取得安全资格证上岗，对事故的发生负有管理责任。建议由县应急管理局依法进行处罚；由临沂跃发窑炉设备有限公司按公司内部管理规定对叶*标进行处理。

2.黄*锦，广西德保强强实业有限公司法人、董事长，公司主要负责人。未认真履行对本公司安全生产工作职责。2023年2月7日在与承包方临炉设备有限公司签订《窑炉建筑清包合同》时，没有签订专门的安全生产管理协议。公司的石灰窑从2007年生产至今，已经有十六年，但公司编制生产事故应急救援预案》未涵盖到石灰窑的生产区域，更未开展应急演练。公司总经理郭*峰2023年4月9日17时22分接到公司安全员黄*毅电话报故，2023年4月9日20时30分向县应急管理局报告。公司存在信息迟报情形。黄*锦对事故的发生负有管理责任，且存在事故信息迟报情形。建议由理局依法进行处罚；由广西德保强强实业有限公司按公司内部管理规定对黄*锦进行处理。

3.郭*峰，广西德保强强实业有限公司总经理,全面负责公司生产、经营、技术开发、安全生产及环保等日常工作，公司其他负责人。未认真履位安全生产工作职责，组织制定本单位安全生产规章制度不认真，督促、检查本单位的安全生产工作不力。公司安全生产责任制不完善，没有做边、纵向到底全覆盖，无总经理安全生产职责，无各部门、各车间、各班组安全生产职责等。安全生产管理制度及内容缺失较多，如无承包方管理殊作业许可管理制度等。对承包方入场无教育培训、考核记录，对承包方工器、具无检查记录，无安全技术交底记录，未对承包方施工现场进行定查，企业事发现场存在预留口未采取安全防护措施，防护栏没有安装踢脚线等隐患。对事故的发生负有管理责任，建议由县应急管理局依法进行处西德保强强实业有限公司按公司内部管理规定对郭*峰进行处理。

4.叶*来，临沂跃发窑炉设备有限公司员工，于2023年2月14日到广西德保强强实业有限公司新建3#炉开展建筑安装工作。2023年4月9日下右，到广西德保强强实业有限公司新建的3#石灰窑生石灰成品罐二楼卸料平台绑定施工用电缆后，在返回地面时不慎从平台（平台高度3.94m）中（孔洞尺寸1.4m×1.4m）坠落。安全意识淡薄，冒险作业，导致事故发生，鉴于在本次事故中死亡，建议不再追究其责任。

5.彭*华，临沂跃发窑炉设备有限公司员工，系广西德保强强实业有限公司新建3#炉工程现场负责人、领班、焊工。作为承包方项目现场负责场作业人员没有开展安全教育培训，没有与业主共同制定施工技术方案及安全技术交底。作业现场管理混乱，对穿过道路作业用电缆没有采取架高是铺放在路上。知道石灰成品罐楼二楼卸料平台地面中间有一个1.4m×1.4m的预留口，存在重大安全隐患，未采取防范措施，事故发生前已经多次挂高电缆。对叶田来2023年4月9日冒险到灰成品罐楼二楼卸料平台挂高电缆行为未进行制止。建议由临沂跃发窑炉设备有限公司按公司内部管理规华进行处理。

6.**黄*毅**，广西德保强强实业有限公司煅烧车间主任、兼职安全员、当班安全员，负责3#窑炉的现场施工安全。对叶田来到生石灰成品罐楼平台（地面中间有一个1.4m×1.4m的预留口），在未采取安全防护措施的情况下去悬挂电线，对这种不安全行为（隐患）未能排查出，未进行制止发生负有安全管理不到位责任。建议由广西德保强强实业有限公司按公司内部管理规定对黄*毅进行处理。

（三）其他建议

建议广西德保强强实业有限公司向县应急管理局作出深刻检讨。

九、对事故相关监管单位的建议

县工信局、县工管理中心、县应急管理局和马隘镇人民政府分别负有行业主管、综合监管、属地监管责任。要认真吸取本次事故教训，举一格落实“三管三必须”原则，加强企业安全监管，严格执法，促进企业合法合规生产，保障企业和员工生产安全。

十、事故防范及整改建议

（一）对发包方广西德保强强实业有限公司整改建议

1.要认真贯彻落实习近平总书记有关安全生产重要指示批示精神、《安全生产法》和“十五条”硬措施。切实提高安全责任意识，严格履行职责。

2.全面修订完善全员和各部门、各车间、各班组安全生产责任制和安全生产管理制度，并组织人员进行培训，认真执行。

3.总经理、安全员要明确安全职责，并认真履行安全管理责任。

4.制定《承包方管理制度》，严格落实承包方管理，杜绝以包代管。

5.在签订施工项目合同时，要签订建设项目安全生产管理协议书，明确双方的安全管理职责，与承包方共同做好现场安全管理，不留死角。

6.严格审核承包方的资质，必须使用合格的承包方。

7.制定公司《特殊作业许可管理制度》，对高处作业、动火作业、受限空间作业、临时用电作业等高风险作业严格执行作业许可审批制度。

8.严格落实隐患排查治理制度，加强现场隐患排查，对平台、孔洞、栏杆、电器、起重等设备存在的缺陷进行整改。

9.修订完善公司《安全生产事故应急救援预案》，完善年度应急培训和演练计划。并按计划实施培训、演练并做好相关总结、记录。

10.切实推进公司双重预防体系建设，提升公司风险管控和隐患排查治理能力。

（二）对承包方临沂跃发窑炉设备有限公司整改建议

1.加强对员工的教育培训，考核，切实提高员工的安全意识和操作技能。严禁培训考核不合格人员上岗。

3.现场主要负责人、安全管理人员要持安全管理资格证，特种作业人员要持证上岗。

4.严格落实发包方的安全管理要求，杜绝“三违”现象。

5.严格施工现场的安全管理，严格落实施工现场安全护栏及“三宝、四口、五临边”管理要求。

6.施工图纸和施工方案要符合国家和行业规范要求。

7.切实做好安全技术交底，杜绝盲目施工。

8.加强施工现场隐患排查，对平台、孔洞、栏杆、电器、起重等设备存在的缺陷及时进行整改。

9.严格执行《特殊作业许可管理制度》，对高处作业、动火作业、受限空间作业、临时用电作业等高风险作业办理作业许可票证，严格执行审批制度。

10.督促作业人员严格穿戴好劳动防护用品，如安全帽、安全带、防护眼镜等。

11.公司要完善安全生产责任制和安全管理制度，并考核员工严格执行。

（三）对相关主管部门建议

要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，认真履行职责，全面排查安全问题和隐患，切实履行监管在监督检查中发现的违法违规行为，要按照有关法律法规采取现场处理、责令整改、行政处罚、行政强制等执法措施,做到“检查必执法、执法必进一步加大安全监管力度，切实做到对工贸企业实施“强监管、严执法”，

确保全德保县工贸领域安全生产形势的持续稳定，严防类似事故再次发生。

（四）对政府监管部门整改建议

加大政府监管力度，强化安全监管，各乡（镇）人民政府、各有关部门要深刻吸取事故教训，督促企业严格落实主体责任,有效预防和减生。建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，落实安全发展，坚持安全第一，坚守安全生产“红线”。认真习近平总书记有关安全生产重要指示批示精神、《安全生产法》和“十五条”硬措施。

广西德保强强实业有限公司“4·9”高处坠落事故调查组

2023年6月29日